

1002221-29.2021.8.26.0704

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Fabiana Kumai

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... em suma, que foi vítima de crime de furto dentro de um restaurante, sendo subtraído sua mochila, carregador de celular e os aparelhos eletrônicos Ipod, Apple Pencil, Ipad Pro e Magic Keyboard for Ipad Pro, sendo todos da marca Apple.

Considerando que a parte possui Seguro Cartão Protegido, requer a condenação da requerida ao pagamento do valor de R\$ 10.000,00, correspondente a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 150, São Paulo-SP - cep 05582-001

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002221-29.2021.8.26.0704

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Andre Luis de Oliveira Agostinho

Requerido:

Itaú Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiana Kumai

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A demanda é improcedente, pelos fundamentos a seguir expostos.

Os presentes autos tratam de relação de consumo, segundo entendimento pacificado na jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula nº 297 do STJ - "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Cumprе ressaltar que somente é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, previstos pela legislação consumerista, caso exista verossimilhança nas alegações da parte autora, além de caber a ela provar os fatos constitutivos de seu direito, de acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Narra o autor, em suma, que foi vítima de crime de furto dentro de um restaurante, sendo subtraído sua mochila, carregador de celular e os aparelhos eletrônicos Ipod, Apple Pencil, Ipad Pro e Magic Keyboard for Ipad Pro, sendo todos da marca Apple.

Considerando que a parte possui Seguro Cartão Protegido, requer a condenação da requerida ao pagamento do valor de R\$ 10.000,00, correspondente a cobertura do item "bolsa protegida", bem como a indenização por danos morais em R\$ 5.000,00.

Em audiência de instrução e julgamento, o autor narra que, anteriormente à data dos fatos, teria sofrido um furto de seu celular, em que constavam todas as suas informações bancárias e cartões de crédito cadastrados. No dia seguinte ao ocorrido, compareceu a sua agência para emissão de novos cartões, momento no qual foi ofertada pela gerente a contratação do Seguro Cartão Protegido, que garantiria proteção ao autor nesses casos. Afirma que, na data dos fatos, ao servir-se no buffet, deixou sua mochila na mesa e, quando percebeu, havia ocorrido o furto. Aponta que dentro da mochila havia os aparelhos da Apple, uma caneta da marca Mont Blanc, carregadores e alguns documentos. Nega que o cartão físico segurado estivesse dentro da mochila, contudo, ressalta que utiliza somente cartões virtuais para realizar suas compras.

Verifica-se em fls. 46 e 52, em cláusula destacada em negrito, que a cobertura de bolsa protegida, contratada através do Seguro Cartão Protegido, garante ao segurado o ressarcimento de valores dos itens furtados junto ao seu cartão.

Assim, o contrato dispõe expressamente que a cobertura de tal modalidade condiciona o furto de outros itens à subtração do cartão do segurado, o que não é o caso em comento. Ao que consta, o cartão do autor não foi subtraído juntamente com sua mochila e demais itens. Ainda, as condições gerais da contratação foram juntadas pelo próprio autor, não havendo indícios, portanto, de que este não teve ou tinha acesso às disposições contratuais.

Destarte, o banco-réu atuou no exercício regular de seu direito ao recusar o pagamento do prêmio.

Não há, portanto, que se falar na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ante a ausência de prática de conduta ilícita de sua parte.

Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Não há condenação ao pagamento das verbas de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

P. R. I. C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Na eventualidade de ser interposto recurso inominado (prazo de 10 dias úteis) e por meio de advogado, o recorrente deverá recolher o preparo recursal, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas previstas no artigo 698 das NSCGJSP, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Em sendo postulado o benefício de gratuidade de justiça ao tempo da interposição do Recurso Inominado, no ato deverão ser juntados documentos comprobatórios da incapacidade econômica, sob pena de seu indeferimento e consequente deserção do recurso.